

주 의 요 구 / 통 보

1. 제 목 : 장기소액연체자에 대한 신용지원 부적정
2. 소관부점 : 가계지원총괄처, 가계재기지원처
3. 내 용 :

가. 업무개요

정부의 「장기소액연체자 지원 대책¹⁾(2017.11.29. 발표)」에 따라 가계 재기지원처는 2018. 2. 26.부터 2019. 2. 28.까지 약 1년간 2017. 10. 31. 기준 원금 1천만 원 이하의 채무를 10년 이상 연체한 채무자(이하 '장기소액연체자') 3,748명으로부터 장기소액연체자 신용지원 신청(이하 '신용지원 신청')을 받아 상환능력이 없는 채무자 1,745명(계좌 수 3,048개)에 대한 채권액 8,309백만 원을 2019. 10. 21. 장기소액연체자지원 재단법인²⁾(이하 '재단')에 양도하여 금융취약계층의 경제적 재기를 지원하였다.

1) 정부의 「장기소액연체자 지원 대책」에 따른 금융회사별 지원 내용

구분	국민행복기금 등 배드뱅크 채권 및 공사가 배드뱅크에서 인수한 채권	공사 ^{주)} 및 외부 금융회사
재단양도 여부	X	O
지원 내용	채무조정 / 채무면제	재단인수 후 3년간 상환능력 심사를 거쳐 채무면제 또는 채무조정

주) 국민행복기금 등 배드뱅크에서 인수한 채권을 제외한 공사 무담보채권을 말함

- 2) '18. 2. 9. 설립하였으며, 주식 1)과 같이 공사 및 외부 금융회사가 보유한 채권에 대해 장기소액연체자가 신용지원 신청이 있는 경우 해당채권을 매입하여 채무면제 등을 하는 업무를 수행하며, 재단이 매입한 채권에 대해서는 공사가 자산관리위탁업무를 수행하고 있음

한편, 공사는 장기소액연체자에 대한 신용지원을 위해 신용지원본부(현 가계지원본부) 소속으로 '장기소액연체자지원 추진단³⁾'(이하 '추진단')을 설치하여 신청·접수창구 운영, 상환능력 심사, 매입대상 채권 확정 등의 업무를 수행하였고, 가계재기지원처는 장기소액연체자가 신용지원 신청한 공사 무담보채권에 대한 재단매각 업무를 총괄하였으며, '재단'은 양도채권에 대한 평가 및 계약체결 등의 업무를 수행하였다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

2018. 2. 26. 체결한 「장기소액연체자 신용지원 협약⁴⁾」 제7조에 따르면 공사(추진단)는 장기소액연체자로부터 신용지원 신청을 받은 경우 해당 신청인으로부터 개인신용정보의 수집·이용 및 제공을 위한 동의서를 제출받아 신청인에 대한 채권을 보유하고 있는 채권 금융회사를 확인하여야 한다고 되어 있고,

같은 협약 제8조 제2항에 따르면 추진단은 제7조에 따라 확인된 채권금융회사에게 신청인의 장기소액연체자 및 대상채무자 해당 여부의 확인을 요청하는 통지를 하여야 하고, 이 경우 해당 통지에는 신청인이 대상채무자에 해당하는 경우 제12조 제1항⁵⁾에 따라 채권양도의 효력이 발생한 날에 해당 대상채권이 재단으로 양도된다는 내용이 포함되어야 한다고 되어 있으며

3) 장기소액연체자 대상 신용지원 신청·접수창구 운영, 외부 금융회사(공사를 포함) 채무자 대상 지원대상 여부 판별, 민원 대응 등을 위해 '19. 2. 21. 설치하였으며, 조직은 1단 3반(창구운영반, 민원대응반, 매입심사반)으로 구성하였음

4) '18. X. XX. 공사 제2018-X차 이사회에서 의결(안건명 : 장기소액연체자 신용지원 협약 체결)한 협약으로 공사는 협약의 주체이면서 채권을 보유한 채권금융회사의 지위를 동시에 갖고 있으므로 채권금융회사로서의 공사는 이사회 의결일에 협약을 체결한 것으로 보는 것이 타당함

5) 「장기소액연체자 신용지원 협약」 제12조(대상채권의 양수도) 제1항

① 개별매입 대상채권은 제8조 제3항의 제외채권 통지 만료일(신용지원 신청 접수종료일인 2019. 2. 28.)로부터 10영업일째 되는 날에 [별첨 1]의 개별매입 「채권양수도계약서」에서 정한 바에 따라 해당 채권금융회사로부터 재단으로 양도된 것으로 본다.

같은 조 제3항에 따르면 채권금융회사는 위 통지를 받은 후 신청인 (또는 신청인에 대한 채권)이 개별매입 기간 종료일⁶⁾ 이전에 [표 1]의 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 개별매입 기간 종료일로부터 10영업일까지 대상채권에서 제외하여야 한다고 되어 있다.

[표 1] 재단양도대상에서 제외하는 채권

“기재생략”

또한, 같은 협약 제10조에 따르면 채권금융회사는 추진단으로부터 통지를 받은 경우에는 해당 대상채무자 및 보증인에 대한 채권추심 및 채권추심의뢰, 강제집행의 신청, 소송제기, 대상채권의 제3자 매각 등 일체의 채권행사를 할 수 없다고 되어 있다.

그리고, 신용지원을 신청한 장기소액연체자에 대한 상환능력 심사 결과 상환능력이 없어 재단이 매입한 채권에 대한 채권관리 기준, 절차 및 방법을 정한 「□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□(2018. x. xx. 제정)」 제7조 및 제9조에 따르면 상환능력이 없는 장기소액연체자에 대한 채권은 최초 상환능력심사⁷⁾ 완료일로부터 3년간 추심중단하고, 추심중단기간이 만료된 경우에는 소각한다고 되어 있고

6) 장기소액연체자 신용지원 신청은 '18. 2. 28.부터 '19. 8. 31.까지 6개월 동안이었으나, 6개월 연장하여 '19. 2. 28.까지 총 1년간 신청을 접수하였으며, 개별매입기간 종료일은 신청접수 종료일인 '19. 2. 28.임

7) 추심중단기간 내에 재산을 취득할 경우(추심중단일 이전부터 보유하고 있던 재산이 발견되는 경우 포함)에는 추심중단을 해제하고, 공사(가계재기지원처)에 환매(매각)하여 채무조정 등을 진행하도록 되어 있음

같은 □□ 제18조에 따르면 상환능력 없는 채무자가 일시상환을 신청하는 경우 원금의 90%를 감면한 금액을 채무부담액으로 산정하며 일시상환 완료와 동시에 잔여 채무를 즉시 면제한다고 되어 있다⁸⁾.

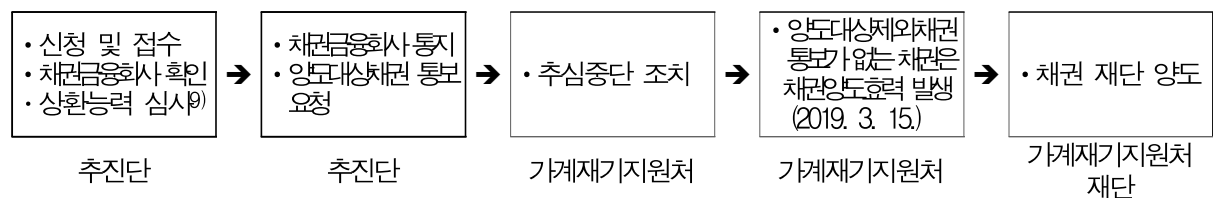
한편, 「장기소액연체자 신용지원 협약」에 따라 2019. 10. 21. 공사(가계재기지원처)와 재단 간에 체결한 「채권양수도계약서」 제2조 제3항에 따르면 [표 1]의 다·마·사목의 채권은 대상채권에 포함시킬 수 있고 양수도대금은 1원으로 평가한다고 되어 있다.

따라서, 공사 무담보채권에 대해 장기소액연체자가 신용지원 신청한 경우 추진단은 [그림 1]과 같이 가계재기지원처에 통지하여야 하고, 가계재기지원처는 양도대상채권 여부를 확인하여

① 양도대상 채권인 경우에는 채권추심을 중단하고, 채권양도 효력이 발생하는 개별매입 기간 종료일로부터 10영업일 후인 2019. 3. 15. 이후 재단에 채권을 양도하여야 하며

② 양도대상 채권이 아닌 경우에는 추진단에 개별매입 기간 종료일로부터 10영업일 이전까지 그 사실을 통지하여야 한다.

[그림 1] 공사 무담보채권에 대한 장기소액연체자 신용지원 흐름도



그러므로, 추진단 및 가계재기지원처는 상환능력이 상실된 채 오랜 기간 연체로 고통받는 장기소액연체자의 추심부담을 덜어주어 경제적

8) 채무약정 승인일로부터 1개월 내에 납부할 경우에는 채무부담액의 20%를 추가감면
9) 협약에서는 상환능력 심사 기간 또는 기한을 정하지 않고 있으며, 채권금융회사에 대한 통지 후 상환능력이 있는 것으로 판정된 채권은 '19. 3. 15. 채권양도효력 발생일 이후에 재단에서 대상 금융회사로 환매처리하도록 되어 있음

재기의 기회를 갖도록 협약에서 정한 통지·추심중단 및 재단양도 등 절차에 따라 신속하게 재단에 양도하여 장기소액연체자가 채무면제·채무조정 등의 지원을 받을 수 있도록 적극적으로 업무를 수행하는 것이 타당하다.

다. 감사결과 확인된 문제점

i) 장기소액연체자 신용지원 업무처리 지체

그런데, 가계재기지원처가 2019. 10. 21. 재단에 양도한 공사 무담보 채권의 채무자 1,745명(계좌수 3,048개)에 대한 업무처리 현황을 점검한 결과

가계재기지원처(구 가계지원2부) 소관 채무자 ○○○ 채권(□□카드 XXXX-XXXXXX)의 경우 20XX. X. XX. 채무자가 위 채권에 대해 신용지원 신청을 하였으므로

추진단은 가계재기지원처에 위 채무자의 신용지원 신청 사실을 통지하여 ① 양도대상채권 여부를 확인하도록 하고, ② 2019. 3. 15. 채권양도의 효력이 발생하기 전까지 양도대상제외 통지를 하도록 하고, ③ 위 채무자에 대한 상환능력 심사를 신속하게 완료하여야 하며

가계재기지원처는 위 통지를 받은 후 위 채무자 채권이 ① 양도대상 채권인 경우에는 채권추심을 중단하고, ② 2019. 3. 15. 이후 위 채권을 재단에 양도하여야 하는데도

추진단은 위 채무자가 신용지원을 신청한 20XX. X. XX.로부터 약 X개월이 지난 같은 해 XX. XX.에서야 상환능력 심사를 완료(상환능력 없음)하였고, 신청일로부터 약 11개월이 지난 2019. 1. 29.에서야 가계

재기지원처에 통지¹⁰⁾하였으며

가계재기지원처는 2019. 1. 29. 추진단으로부터 통지가 있었고, 2019. 3. 15. 채권양도 효력이 발생하였는데도 약 7개월이 지난 2019. 10. 21.에서야 재단에 양도하였으며, 위 채무자의 채권을 재단에 양도한 후 감사일 현재까지도 ■■■■■■■■(주)에 대한 사무위탁을 해지하는 등의 채권추심 중단 조치를 하지 않고 있는 등

[표 2]와 같이 2018.2월부터 2019년 2월까지 공사 무담보채권에 대해 신용지원을 신청한 장기소액연체자 1,745명에 대해 상환능력 심사 및 재단 양도를 지체하여 채무면제 또는 채무조정 지원을 제때 받을 수 없게 한 사실이 있다.

[표 2] 공사 무담보채권에 대한 장기소액연체자 신용지원 신청 현황

(단위 : 명)

신청기간	2018년												2019년	
	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	1월	2월	

“기재생략”

ii) 장기소액연체자에 대한 채권관리 업무 부적정

2019. 10. 21. 공사가 재단에 양도한 무담보채권에 대한 업무처리 적정성을 표본점검¹¹⁾한 결과

10) 추진단은 가계재기지원처로부터 장기소액연체자 기준에 해당하는 채권 명세를 미리 받아두고 장기소액연체자 신용지원 신청자가 공사 무담보채권 대상채무가 있는지 여부만 확인하고, 공사무담보 채권에 대한 장기소액연체자 신용지원 신청자 총 3,894명에 대해 566명은 2019. 1. 29.일에, 3,327명은 5. 3.일에 각각 가계재기지원처에 통지하였음

11) '19. 10. 21. 재단에 양도한 채무자 1,745명의 3,048개 계좌 중 원금채권액이 '0원'인 115개 계좌, 및 채무자의 연령이 낮은 순으로 300개 계좌 등 총 415개 계좌에 대해 점검하였음

가계재기지원처(구 가계지원2부) 소관 채무자 ○○○○ 채권(□□캐피탈 XXXX-XXXXXX 외 1)의 경우 20XX. X. X. 채무자가 위 채권에 대해 신용 지원 신청을 하였는데 추진단은 위 채무자가 장기소액연체자 신용지원을 신청한 20XX. X. X.로부터 약 11개월이 지난 2019. 1. 29.에서야 가계재기지원처에 통지¹²⁾하였고

가계재기지원처는 위 채권이 양도대상채권이고 2019. 3. 15. 채권양도 효력이 발생하였는데도 ■■■■■■■■■■에 대한 사무위탁을 해지 하는 등 채권추심을 중단하지 않고 20XX. X. XX. 위 채무자와 채무조정 약정을 체결하여 X,XXX천 원¹³⁾을 상환받아 완제처리하였으므로

위 채무조정 약정을 취소하고 상환받은 금액은 채무자에게 반환 하는 등 조치를 한 이후에 재단에 양도하여야 하는데도 이러한 조치를 하지 않고 2019. 10. 21. 재단에 양도하는 등

[별표 1]과 같이 장기소액연체자가 신용지원 신청한 공사 무담보채권 총 42건에 대해 채권추심 중단 등의 조치를 하지 않고 채무조정 약정을 체결하거나 지급명령 또는 채권압류 및 추심명령을 신청한 사실이 있었다.

또한, 같은 처 소관 채무자 ○○○○ 채권(□□카드 XXXX-XXXXXX)의 경우 20XX. X. XX. 채무자가 위 채권에 대해 신용지원 신청을 하였는데

위 채무자의 채권 3개 계좌 중 대출일자가 20XX. X. X. 및 2001. X. X.인 2건의 대출계좌는 20XX. X. XX. □□카드로부터 인수하지 않아 채권

12) 추진단은 가계재기지원처로부터 장기소액연체자 기준에 해당하는 채권 명세를 미리 받아두고 장기소액연체자 신용지원 신청자의 공사 무담보채권 대상채무가 있는지 여부를 확인하였으며, 공사무담보 채권에 대한 장기소액연체자 신용지원 신청자 총 3,894명에 대해 566명은 2019. 1. 29.일에, 3,327명은 5. 3.일에 각각 가계재기지원처에 통지하였음

13) 원금채권액 X,XXX천 원에 대해 XX% 감면율 적용

관리시스템에 계좌만 등록되어 있는 건인데도 가계재기지원처는 추진단에 양도대상제외채권으로 통보하지 않고 「채권양수도계약서」 제2조 제3항에 따라 양수도대금을 '1원'에 평가하여 2019. 10. 21. 재단에 양도하는 등

[별표 2]와 같이 장기소액연체자가 신용지원 신청한 공사 무담보채권 총 90건은 완제계좌, 미인수계좌, 채권양도효력 발생일 이전 채무조정 약정 체결 등의 사유로 매각대상채권이 아닌데도 재단에 양도한 사실이 있다.

[소관부점 의견] 추진단은 설치 승인시 필요인력은 XX명이었으나 X명으로 업무를 개시하였고 20XX.X월경부터는 X명, 2019.4월 추진단 종료 이후에는 가계지원총괄처 소속 X명이 민원 대응, 심사 및 재단 양도 등 후속업무를 수행하였다며 향후에는 충분한 인력을 확보하여 운영하겠다는 의견을 제시하였으며

가계재기지원처는 협약 및 「채권양수도계약서」를 검토한 후 2019. 10. 21. 재단에 양도한 채권을 전수조사하여 채권양도효력이 발생한 2019. 3. 15. 이후의 채무조정 약정을 취소하는 등의 조치를 하고, 양도 대상제외채권에 대해서는 채권양도를 해제하겠다는 의견을 제시하였다.

4. 조치할 사항

① 가계지원총괄처장 및 가계재기지원처장은 신용지원을 신청한 채무자에 대해서는 협약 등에서 정한 절차에 따라 신속하고 적극적으로 업무를 수행하는 등 관련 업무를 철저히 하고 (주의¹⁴⁾)

14) 장기소액연체자 관련 공사 무담보채권의 재단매각 등의 과정에서 다수의 부적정 사례가 있었으나 추진단 설치시 필요인력 대비 실제 운용 인력이 적었고, 사전 준비기간이 다소 부족했던 점, 현재도 후속 업무를 수행 중인 점 등을 감안하여 업무 관련자에 대한 조치는 하지 않음

② **가계재기지원처장**은 2019. 10. 21. 장기소액연체자지원 재단법인에 양도한 공사 무담보채권에 대해 전수조사를 실시하여 1) 채권양도효력이 발생한 2019. 3. 15. 이후 채무자에 대해 체결한 채무조정 약정을 취소하고, 이미 상환받은 금액은 채무자에게 반환하며, 2) 장기소액연체자 신용지원 신청일 이후의 채권압류 및 추심명령 등 법적조치는 해제하는 등 적절한 조치를 하고, 3) 재단양도 채권 중 완제계좌, 미인수계좌 등에 대해서는 장기소액연체자지원 재단법인과 채권양수도계약을 해제하는 등의 조치를 하시기 바랍니다. **(통보)**

[별표 1] 장기소액연체자 신용지원 신청자에 대한 채권추심 현황(계좌별15)

연번	채권 관리부점 및 지역본부	차주번호 및 채무자				채권추심 현황		
		양도은행	인수 년도	차주 번호	성명	신용지원 신청일	채권추심 사례 발생일	채권추심 사례

“기재생략”

15) 재단에 장기소액연체자의 채권의 계좌별로 양도하였기 때문에 계좌가 수개인 경우 차주번호를 중복하여 표시하였음

[별 표 2] 양도대상제외채권을 재단에 양도한 현황(계좌별¹⁶⁾)

연번	채권관리부점 및 지역본부	양도은행	인수년도	차주번호	성명	재단매각대상 채권 제외사유
----	------------------	------	------	------	----	----------------

“기재생략”

16) 재단에 계좌별로 양도하였기 때문에 계좌가 수개인 경우 차주번호를 중복하여 표시하였음